GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Justicia y Administración Pública

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO ADMINISTRATIVO, C1-01, CUERPO GENERAL.

TURNO LIBRE, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ENFERMEDAD MENTAL

CONVOCATORIA 27/24

EJERCICIO ÚNICO

TIEMPO REALIZACIÓN:

(2 horas; 120 minutos)

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

1. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si el plazo fijado es de 1 mes y la notificación ha sido practicada el 30 de enero, el plazo:

A) Finaliza el 2 de marzo, porque un mes son 30 días.

B) Se computará a partir del 30 de enero y finalizará el 28 de febrero.

C) Se computará a partir del 31 de enero y finalizará el 28 de febrero.

D) Se computará a partir del 31 de enero y finalizará el 1 de marzo.

2. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando se produzca la desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo:

A) Se adoptará por la Administración con vinculación al sentido del silencio, porque el silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.

B) Sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

C) Los interesados deberán esperar a recibir su notificación para poder interponer el recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

D) Podrá ser desestimatoria o estimatoria, dado que se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio.

3. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas ¿en qué casos podrán las personas físicas elegir si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no?

A) En todo momento, sin tener en cuenta ninguna consideración.

B) En todo momento, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos.

C) En todo momento si son personas que ejercen una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria y se trata de trámites y actuaciones realizados en ejercicio de dicha actividad profesional.

D) Sólo en el caso que así se haya previsto en la norma que regule un procedimiento específico.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

4. ¿Qué prevé la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, respecto de la comparecencia de las personas ante oficinas públicas?

A) La comparecencia física de las personas ante las oficinas públicas no será nunca obligatoria.

B) Cuando esté previsto en la disposición, legal o reglamentaria, que regule un procedimiento específico, podrá requerirse la comparecencia física de las personas ante una oficina pública.

C) Cuando esté previsto en la disposición, legal o reglamentaria, que regule un procedimiento específico, podrá requerirse la comparecencia de las personas ante una oficina pública, facilitando, siempre que sea posible, la comparecencia por medios electrónicos.

D) La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.

5. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos:

A) Que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio.

B) Que rechacen pruebas propuestas por los interesados.

C) Que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.

D) Que no limiten intereses legítimos.

6. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos de las administraciones públicas sujetos a derecho administrativo:

A) Son siempre inmediatamente ejecutivos.

B) Son inmediatamente ejecutivos, salvo que se necesite de aprobación superior.

C) Son inmediatamente ejecutivos, salvo ejecución forzosa por la Administración.

D) Son inmediatamente ejecutivos, salvo que trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que no quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

7. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas ¿qué implica la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas?

A) La nulidad de pleno derecho.
B) La nulidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
C) La anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
D) La anulabilidad del acto en todo caso.

8. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en relación a la convalidación de los actos administrativos:
A) El acto de convalidación siempre producirá efecto desde su fecha.
B) La convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
C) La Administración podrá convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de que adolezcan.
D) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, no podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

9. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si se aprueba con mayoría simple algún acuerdo de órgano colegiado que deba ser aprobado con mayoría absoluta, es:
A) Nulo de pleno derecho.
B) Es anulable.
C) Convalidable.
D) Nulo o anulable dependiendo del contenido específico.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

10. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

A) La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá solo las cuestiones planteadas por los interesados.

B) En los procedimientos de carácter sancionador, cuando la resolución sea ejecutiva, se deberá suspender cautelarmente si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa.

C) La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

D) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción.

11. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de:

A) Coordinación, reciprocidad y buena fe negocial.

B) Proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

C) Buena regulación, discrecionalidad y control judicial.

D) Cobertura presupuestaria, ejecución forzosa y participación.

12. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, será causa de inadmisión de recurso administrativo:

A) El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente.

B) Carecer de legitimación el recurrente.

C) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

D) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

13. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

A) En los recursos de alzada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes.

B) En los recursos potestativos de reposición, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses.

C) Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

D) Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso potestativo de reposición.

14. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento de declaración de lesividad de un acto anulable sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá:

A) La adquisición de firmeza del acto administrativo.

B) La indemnización al particular afectado.

C) La caducidad del procedimiento.

D) La incoación del procedimiento administrativo.

15. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

A) El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.

B) Entre otros motivos, será causa de inadmisión de los recursos, tratarse de un acto susceptible de recurso.

C) Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.

D) La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

16. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

A) El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados necesariamente en el *Boletín Oficial del Estado*.

B) Los órganos colegiados tendrán un secretario que deberá ser un miembro del propio órgano.

C) Para la válida constitución del órgano colegiado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del presidente y secretario, o en su caso, de quienes les suplan, y la de un tercio, al menos, de sus miembros.

D) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

17. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, con relación a la competencia:

A) Su titularidad puede ser delegada.

B) Su titularidad no puede ser desconcentrada.

C) Puede ser ejercida, por delegación, por órganos administrativos que no la tengan atribuida.

D) Será siempre ejercida por los órganos administrativos que la tengan atribuida.

18. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, en materia de subvenciones:

A) Los acuerdos de imposición de sanciones no pondrán fin a la vía administrativa.

B) La persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda será el órgano competente para acordar e imponer la sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

C) Las personas titulares de las consellerias no son competentes, en sus respectivos ámbitos, para la resolución del procedimiento de revocación y reintegro.

D) En la tramitación anticipada de otorgamiento de subvenciones podrá llegarse al momento procedimental de la resolución de la concesión.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

19. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe recogerse en las convocatorias de subvenciones, según el artículo 166 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones?

A) La definición del objeto de la subvención.

B) El método de comprobación de la realización de la actividad a través del correspondiente plan de control.

C) La forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes de ayudas.

D) Los órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento.

20. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, las personas titulares de las conselleries, en el ámbito de sus departamentos, son competentes para:

A) Aprobar el plan estratégico de subvenciones de la conselleria.

B) Aprobar mediante orden o resolución, según proceda, las oportunas bases reguladoras de la concesión de las subvenciones.

C) Acordar e imponer todo tipo de sanciones que corresponda en materia de subvenciones.

D) La convocatoria de las subvenciones.

21. Señale el enunciado correcto. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

A) Salvo que se indique otra cosa en su clausulado, los contratos del sector público se entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación.

B) Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que se trate de contratos menores o tengan carácter de emergencia.

C) Los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición se perfeccionan con su formalización.

D) Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización, salvo que se adjudiquen sin licitación.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

22. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 39 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, en los contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que concurra falta de habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, será causa de:

A) Nulidad.
B) Revocación.
C) Colusión.
D) Anulabilidad.

23. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, los contratos de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos, se considerarán:

A) Contratos de suministro.
B) Contratos de servicios.
C) Contratos de obra.
D) Contratos mixtos.

24. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

A) El valor estimado de los contratos de obras, suministro y servicios excluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido.
B) El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado en todo caso deberá figurar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
C) En el cálculo del valor estimado de los contratos deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.
D) El valor estimado de los contratos no incluye el importe de sus modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

25. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, en el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el valor estimado:

A) Excluye el Impuesto sobre el Valor Añadido.

B) Excluye las eventuales prórrogas.

C) Coincide con el presupuesto base de licitación.

D) No incluye el importe de las modificaciones contractuales previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

26. Señale cuál de los siguientes aspectos no se exige justificar en el expediente de contratación, según el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

A) La clasificación que se exija a los participantes.

B) Las condiciones especiales de ejecución del contrato.

C) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.

D) Los motivos por los que no se hiciese una consulta preliminar del mercado.

27. ¿Cuál de estos derechos no está reconocido por la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales?

A) Derecho de oposición.

B) Derecho de rectificación.

C) Derecho a la supresión.

D) Derecho de reposición.

28. Señale la respuesta incorrecta. Según el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de administración electrónica de la Comunitat Valenciana:

A) El ciudadano tiene el deber de utilizar los servicios y contenidos electrónicos a los que se accede en el portal corporativo de la Generalitat de buena fe y evitando el abuso.

B) En el funcionamiento interno de la Administración de la Generalitat, las comunicaciones y escritos internos de todo tipo que se realicen entre los diversos departamentos, órganos y unidades de la Generalitat se realizarán obligatoriamente por medios electrónicos.

C) El portal corporativo de la Generalitat no podrá integrar enlaces, contenidos e información procedente de terceros.

D) El portal corporativo de la Generalitat es el canal electrónico básico de la relación electrónica de la Generalitat con el ciudadano y emplea el sitio ‹www.gva.es›, el cual se constituye en el dominio de nivel superior, a partir del cual y vinculado al mismo se ordenarán los subdominios existentes en cada momento.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

29. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 5 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, el personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos:

A) Se regirá únicamente por lo dispuesto en el Reglamento de Correos.

B) Se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto.

C) No se le aplicará nunca el Estatuto básico del empleado público.

D) Se regirá principalmente por lo dispuesto en las diferentes leyes de función pública según el territorio.

30. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 8 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, corresponde a la consellera o conseller competente en materia de función pública:

A) Clasificar los puestos de trabajo de la Administración de la Generalitat mediante el sistema que se determine reglamentariamente.

B) Crear, mantener y gestionar el Registro de Personal de la Administración C57entral del Estado.

C) Fomentar las jubilaciones anticipadas del personal de la Administración de la Generalitat.

D) Elaborar los títulos de personal funcionario de la Generalitat.

31. ¿Cuál de las siguientes competencias se atribuye a la consellera o conseller competente en materia de función pública por la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana?

A) Aprobar la oferta de empleo público y los instrumentos de planificación de personal de la Administración de la Generalitat.

B) Acordar, en su caso, la elevación a la Comisión de Coordinación del Empleo Público, de los proyectos de ley de la Generalitat en cuestiones de personal y de función pública.

C) Ejercer como jefatura superior del personal de todas las consellerias.

D) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo y otros instrumentos complementarios de gestión de la Administración de la Generalitat.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

32. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación con la regulación contenida en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana sobre las agrupaciones de puestos de trabajo (APT)?

A) En el ámbito de la Administración de la Generalitat, las agrupaciones de puestos de trabajo se elaborarán atendiendo a los puestos de trabajo que realizan tareas similares para cuyo desempeño se requiere un perfil de competencias profesionales determinado.

B) Para el acceso a una agrupación profesional funcionarial de la Administración de la Generalitat no se exigirá estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo.

C) Se entenderá cumplido el requisito para poder participar en los procesos de provisión de puestos adscritos a un cuerpo, desde un puesto adscrito a una agrupación de puestos de trabajo perteneciente al mismo cuerpo en que estén clasificados los puestos convocados, cuando el personal funcionario de carrera acredite la superación de los cursos específicos de formación que a tal fin sean organizados por el órgano competente.

D) Se entenderá cumplido el requisito para poder participar en los procesos de provisión de puestos adscritos a una agrupación de puestos de un cuerpo, cuando el personal funcionario de carrera pertenezca al mismo cuerpo en que estén clasificados los puestos convocados y acredite la superación de los cursos específicos de formación que a tal fin sean organizados por el órgano competente.

33. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 16 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, el personal empleado público se clasifica en:

A) Funcionario de carrera, funcionario interino y personal laboral.

B) Personal funcionario de carrera y personal funcionario interino.

C) Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual.

D) Personal eventual y Personal funcionario de carrera.

34. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana ¿en qué situación administrativa se hallará el personal funcionario de carrera que haya sido cesado en tanto no se les atribuya destino en otro puesto de trabajo?

A) Servicio activo.

B) Excedencia forzosa.

C) Suspensión de funciones.

D) Expectativa de destino.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

35. Señale cuál de las siguientes tiene la consideración de falta disciplinaria muy grave del personal funcionario público, según el artículo 170 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana:

A) El consumo habitual de alcohol, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que afecte al funcionamiento del servicio.

B) El incumplimiento de las normas en materia de incompatibilidades cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.

C) El consumo de alcohol, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que, en el ejercicio de sus funciones, ponga en peligro la integridad física de otras personas.

D) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.

36. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, la adscripción al puesto adjudicado por reasignación de efectivos de un funcionario o funcionaria titular de un puesto suprimido como consecuencia de un plan de empleo ¿qué efectos temporales tendrá?

A) Tendrá una duración máxima de seis meses, prorrogable por otros seis.

B) La duración prevista en el plan de empleo, que en ningún caso podrá ser superior a dos años.

C) La duración prevista en el plan de empleo, que no podrá ser superior a dos años prorrogables en seis meses más.

D) Tendrá carácter definitivo.

37. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, se entiende como promoción interna horizontal:

A) La adquisición de un mayor nivel competencial, mediante la obtención de puestos de trabajo con destino definitivo.

B) El acceso a un cuerpo o escala de otro grupo o subgrupo en los términos previstos en la normativa estatal básica.

C) El acceso a otro cuerpo o escala de un grupo o subgrupo de igual clasificación profesional.

D) La progresión profesional a través de un sistema de grados, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

38. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, los sistemas ordinarios para proveer los puestos de trabajo de naturaleza funcionarial que no tengan titular serán:

A) Oposición, concurso-oposición y concurso de méritos.
B) Concurso y la libre designación.
C) Concurso, libre designación y libre nombramiento.
D) Concurso, comisión de servicios y adscripción provisional.

39. Señale cuál de los siguientes no es un principio y regla de programación presupuestaria, según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

A) La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
B) La integridad institucional y la unidad financiera.
C) La eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
D) La responsabilidad y la plurianualidad.

40. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

A) El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, y a él se imputarán los derechos económicos reconocidos durante el ejercicio, cualquiera que sea el período del que se deriven.
B) Los recursos de la Administración de la Generalitat, se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados.
C) Los derechos y las obligaciones reconocidos se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro.
D) El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, y a él se imputarán las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de enero del ejercicio siguiente, siempre que se correspondan con la ejecución de obras de carácter plurianual.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

41. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

A) Los programas plurianuales abarcarán un periodo mínimo de tres años.

B) Los escenarios presupuestarios plurianuales contendrán la distribución funcional y territorial de los recursos disponibles.

C) Los programas plurianuales abarcarán un periodo mínimo de cinco años.

D) Los escenarios presupuestarios plurianuales no contemplarán los programas de actuación plurianual de los sujetos integrantes del sector público instrumental con presupuesto limitativo.

42. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

A) Son créditos presupuestarios cada una de las asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos de las sociedades mercantiles de la Generalitat.

B) Los programas de gasto pueden tener por finalidad la producción de bienes.

C) Los programas de gasto establecerán su contenido referido, en su caso, a los ingresos afectados.

D) El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat irá acompañado, entre otra documentación, de un Informe de impacto de género.

43. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

A) El Proyecto de Ley de Presupuestos irá acompañado, entre otra documentación, de la liquidación del presupuesto de la Administración de la Generalitat del ejercicio corriente.

B) Entre los ingresos de capital se encuentran los ingresos patrimoniales.

C) La clasificación territorial agrupará por provincias, comarcas o municipios, los créditos asignados a los distintos centros gestores de gastos e ingresos.

D) Los estados consolidados de los presupuestos acompañan el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

44. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

A) Los programas de gasto agregan el conjunto de ingresos que se consideran necesarios para el desarrollo de actividades orientadas a la consecución de determinados objetivos.

B) Si el Consell no aprobara el presupuesto de la Generalitat antes del primer día del mes de noviembre del ejercicio correspondiente, se entenderá prorrogado el del ejercicio anterior.

C) Los programas de gasto se definirán en términos anuales, si bien deberán contener referencias a los programas plurianuales en que se enmarcan.

D) Les Corts, a propuesta del Consell, establecerá las condiciones específicas de la prórroga.

45. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, los acuerdos de no disponibilidad de créditos presupuestarios:

A) Se publicarán en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* en el plazo de un mes.

B) Se instrumentarán mediante retenciones de créditos.

C) Se instrumentarán mediante reposiciones de créditos.

D) Se publicarán en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* en el plazo de 15 días.

46. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, respecto a los anticipos de caja fija:

A) Los fondos destinados a anticipos tendrán carácter de fondos públicos.

B) El régimen de justificación se determinará reglamentariamente.

C) Formarán parte de la Tesorería de la Generalitat.

D) Son provisiones de fondos de carácter presupuestario que se realizan a las habilitaciones para la atención inmediata de gastos periódicos o repetitivos.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

47. Señale la respuesta incorrecta. Respecto a los anticipos de caja fija y según el Decreto 25/2017, de 24 de febrero, del Consell, por el que se regulan los fondos de caja fija:

A) En la propuesta de la subsecretaría de cada conselleria deberá especificarse la designación del personal cajero y habilitado.

B) En la propuesta de la subsecretaría de cada conselleria deberá especificarse el número de cajas pagadoras dentro de cada conselleria.

C) Corresponderá a las subsecretarías de cada conselleria proponer a la secretaría autonómica competente en materia de tesorería la distribución por cajas pagadoras de los anticipos de caja fija.

D) Corresponderá a las subsecretarías de cada conselleria proponer a la secretaría autonómica competente en materia de tesorería la cuantía global de los anticipos de caja fija.

48. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 41, sobre gastos de tramitación anticipada, de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

A) La tramitación anticipada podrá llegar, como máximo, al momento inmediato anterior a la adquisición del compromiso de gasto.

B) La tramitación anticipada podrá llegar, como máximo, al momento inmediato anterior a la adquisición del reconocimiento de la obligación de gasto.

C) La tramitación anticipada podrá llegar, como máximo, al momento inmediato anterior a la retención del gasto.

D) La tramitación anticipada podrá llegar, como máximo, al momento inmediato anterior a la aprobación del gasto.

49. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 44, sobre modificaciones de crédito iniciales, de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

A) Las modificaciones de crédito se publicarán en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

B) Anualmente, la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, establecerá los órganos competentes, en el ámbito del sector público de la Generalitat, para la aprobación de las diferentes modificaciones de crédito.

C) Siempre que afecten al presupuesto de la Administración de la Generalitat o de sus organismos autónomos, las modificaciones de crédito deberán ser informadas por las intervenciones delegadas o por la Intervención General de la Generalitat.

D) Los expedientes de modificación de crédito deben indicar expresamente los programas, servicios y créditos presupuestarios afectados por la modificación.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

50. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 8/2023, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024, la competencia para autorizar una modificación presupuestaria consistente en transferencias de créditos entre los entre capítulos II y III del presupuesto de gastos de los diferentes programas adscritos a la conselleria de que fuesen titulares, salvo que implique la variación de los importes previstos en los fondos finalistas, corresponde:

A) A las personas que tengan asignada la titularidad de las consellerias.

B) A la persona responsable de la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda.

C) Al Consell.

D) Al president de la Generalitat.

51. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 44 sobre modificaciones de los créditos iniciales, de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, la cuantía y finalidad de los créditos contenidos en los presupuestos solo podrán ser modificadas durante el ejercicio, dentro de los límites establecidos en esta ley y en las leyes anuales de presupuestos, mediante incorporaciones de crédito, créditos extraordinarios y suplementos de crédito, ampliaciones de crédito, transferencias de crédito y:

A) Variaciones de límites.

B) Generaciones y anulaciones de crédito.

C) Generaciones y reajustes de anualidades.

D) Anticipos de tesorería y anticipos de caja fija.

52. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, la Intervención General de la Generalitat elaborará:

A) El Plan anual de control financiero permanente.

B) El Plan general de contabilidad pública.

C) El Plan anual de auditorías del sector público.

D) El Plan anual de supervisión continua.

53. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, ¿cuál de los siguientes aspectos no está comprendido en el ejercicio de la función interventora?

A) La fiscalización previa de los contratos menores, así como los asimilados en virtud de la legislación contractual.

B) La intervención formal de la ordenación del pago.

C) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico.

D) La intervención material del pago.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

54. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 127 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, sobre principios contables públicos aplicables a las entidades integrantes del sector público de la Generalitat:

A) Se compensarán las partidas del activo y del pasivo, y se valorarán globalmente los elementos integrantes de las cuentas anuales.

B) Los criterios contables se adaptarán de un ejercicio a otro en función de los sistemas de información adoptados.

C) El reconocimiento de gastos e ingresos, desde el punto de vista económico-patrimonial, debe realizarse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan.

D) Salvo prueba en contrario, se presumirá que continúa la actividad de la entidad por tiempo definido.

55. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 133 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, sobre contenido de las cuentas anuales de las entidades que deben aplicar los principios contables públicos:

A) El estado de liquidación del presupuesto comprenderá, con la debida separación, la liquidación del presupuesto de gastos y del presupuesto de ingresos de la entidad, así como el patrimonio bruto de la entidad.

B) La persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda determinará el contenido y estructura de los documentos que conforman la cuenta.

C) La memoria completará, ampliará y comentará la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales.

D) El balance comprenderá, con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad.

56. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, la cuenta general de cada año se formará por la Intervención General de la Generalitat y se elevará al Consell para su remisión a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana:

A) Antes del 31 de diciembre del mismo año.

B) Antes del día 30 de junio del año siguiente al que se refiera.

C) Antes del día 31 de julio del año siguiente al que se refiera.

D) Antes del 31 de diciembre del año siguiente al que se refiera.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

57. Según la Constitución, la forma política del Estado español es:
A) El estado social y democrático de derecho.
B) La monarquía parlamentaria.
C) El estado descentralizado a nivel de comunidades autónomas.
D) La soberanía nacional.

58. Según el artículo 10 de la Constitución, ¿cuál de los siguientes no es un fundamento del orden político y de la paz social?
A) La dignidad de la persona.
B) La libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos.
C) El respeto a la ley y a los derechos de los demás.
D) El libre desarrollo de la personalidad.

59. Señale la respuesta correcta. El derecho de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución se ejercerá únicamente:
A) De forma colectiva.
B) En casos de interés general.
C) En defensa de los intereses del peticionario.
D) Por escrito.

60. Señale la respuesta correcta. Según la Constitución:
A) La más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales corresponde al ministro de asuntos exteriores.
B) El rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.
C) El rey es el presidente del gobierno, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones.
D) La persona del rey es inviolable y está sujeta a responsabilidad.

61. Según la Constitución, la delegación legislativa deberá otorgarse mediante ley de bases:
A) Siempre.
B) Cuando su objeto sea la formación de textos articulados.
C) Cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
D) En ningún caso, porque deberá otorgarse siempre mediante ley ordinaria.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

62. Señale cuál de los siguientes enunciados es incorrecto, según la Constitución:

A) Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.

B) El rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

C) Las disposiciones del gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos-leyes.

D) Las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento.

63. Señale la respuesta correcta. Según la Constitución:

A) Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, en casos de fuerza mayor, y siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

B) La responsabilidad criminal del presidente del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

C) Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia exclusiva del presidente del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

D) El candidato a la presidencia del Gobierno se someterá a una moción de censura tras exponer ante el Congreso de los Diputados su programa político.

64. Según la Constitución, ¿a qué órgano u órganos compete el control de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa?

A) A los tribunales.

B) Al Tribunal Constitucional.

C) A las Cortes Generales.

D) Al Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

65. Señale la respuesta incorrecta. Según la Constitución:
A) Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso.
B) El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados.
C) Una ley orgánica regulará la composición y competencia del Consejo de Estado.
D) En el caso de fallecimiento del presidente, el Gobierno cesará continuando en funciones hasta la celebración de elecciones generales.

66. Señale la respuesta correcta. Según la Constitución, no corresponde al Ministerio Fiscal:
A) Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad.
B) Velar por la independencia de los tribunales.
C) Ejercer la acción popular.
D) Procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social.

67. ¿Cuál de los siguientes medios de participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia no se contempla en el artículo 125 de la Constitución?
A) Los tribunales consuetudinarios y tradicionales.
B) Los tribunales de honor.
C) La institución del jurado.
D) La acción popular.

68. Señale la respuesta incorrecta. La Constitución prohíbe a los jueces, magistrados y fiscales, mientras se hallen en activo:
A) Pertenecer a asociaciones profesionales.
B) Pertenecer a partidos políticos.
C) Pertenecer a sindicatos.
D) Desempeñar otros cargos públicos.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

69. Señale la respuesta correcta. Según la Constitución:
A) Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos.
B) Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento normal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado.
C) El delegado del Gobierno es nombrado por el rey y dirige la Administración del Estado en la comunidad autónoma.
D) El delegado del Gobierno supervisa, cuando procede, la actividad de la comunidad autónoma.

70. Señale la respuesta incorrecta. Según la Constitución:
A) El control económico y presupuestario de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se ejercerá por el Tribunal de Cuentas.
B) El control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se ejercerá por la jurisdicción contencioso-administrativa en lo relativo a las disposiciones normativas con fuerza de ley.
C) El proyecto de estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la diputación de las provincias afectadas y por los diputados y senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.
D) El proyecto de estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por el órgano interinsular de las provincias afectadas y por los diputados y senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

71. Señale la respuesta correcta. La Constitución prevé en su artículo 156 que las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de:
A) Solidaridad entre todas las comunidades autónomas.
B) Coordinación con la Hacienda estatal y las haciendas locales.
C) Coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles.
D) Progresividad, reparto equitativo de la riqueza y justicia distributiva.

72. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana será nombrado:
A) Por el rey a propuesta de Les Corts Valencianes.
B) Por el president de la Generalitat a propuesta de Les Corts Valencianes.
C) Por el president de la Generalitat a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
D) Por el rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

73. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con las previsiones contenidas en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana respecto de las policías locales?

A) Corresponde a la policía local de la Comunitat Valenciana la vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la Generalitat.

B) Compete a la Generalitat el mando supremo de las policías locales de la Comunitat Valenciana.

C) Compete a la Generalitat la coordinación de la actuación de las policías locales de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.

D) El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana no contiene ninguna previsión referida a las policías locales.

74. Señale la respuesta incorrecta. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana:

A) El Consell Valencià de Cultura es una institución consultiva y asesora.

B) El derecho civil foral valenciano se aplicará, con independencia de donde se resida, a quien ostente la vecindad civil valenciana.

C) El derecho valenciano únicamente se aplicará en aquellas materias para las que no exista derecho estatal.

D) En el ejercicio de sus competencias, la Generalitat gozará de las potestades y los privilegios propios de la Administración del Estado.

75. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, el Consell se compone:

A) Del president de la Generalitat, del vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, y de los consellers.

B) Del president de la Generalitat, del vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, de los consellers y de los subsecretarios.

C) Del president de la Generalitat, del vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, de los consellers, de los subsecretarios y de los directores generales.

D) Del president de la Generalitat, del vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, de los consellers, de los subsecretarios, de los directores generales y de los secretarios autonómicos.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

76. Señale la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes atribuciones no corresponde al presidente del Consell, según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell?

A) Firmar los convenios y acuerdos de cooperación con la Administración del Estado y demás comunidades autónomas.
B) Nombrar y separar a los consellers.
C) Dirigir la acción del Consell.
D) Aprobar las leyes autonómicas.

77. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, los decretos del Consell son disposiciones emanadas del Consell:

A) En ejercicio de la potestad reglamentaria y no son refrendados por el conseller o consellers correspondientes.
B) En ejercicio de la potestad reglamentaria y son refrendados por el conseller o consellers correspondientes.
C) En ejercicio de la potestad legislativa y son refrendados por el conseller o consellers correspondientes y firmados por el president.
D) En ejercicio de la potestad legislativa y no son refrendados por el conseller o consellers correspondientes y firmados por el president.

78. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, ¿cuál de las siguientes es función de los consellers, como miembros del Consell y jefes de departamento?

A) Elaborar proyectos o planes de actuación y programas de necesidades de la conselleria.
B) Ejercer la dirección, iniciativa e inspección de todos los servicios del departamento y la alta inspección y demás funciones que les correspondan respecto a los organismos autónomos adscritos al mismo.
C) Resolver en vía administrativa los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los organismos o autoridades de su conselleria, aun los adscritos a una secretaría autonómica.
D) Dirigir y supervisar la gestión de la secretaría general administrativa.

79. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:

A) Las subsecretarías son órganos superiores de las consellerias.
B) En las consellerias podrá existir una o varias secretarías generales administrativas.
C) La responsabilidad penal y civil de los miembros del Consell se exigirá ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o, en su caso, ante el Tribunal Supremo.
D) Las subdirecciones generales pertenecen al nivel directivo de las consellerias.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

80. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, se podrán crear secretarías autonómicas:
A) Bajo la dependencia de las subsecretarías.
B) Bajo la dependencia de las personas titulares de las respectivas consellerias.
C) Que llevarán a cabo la inspección de todos los servicios de su ámbito, ostentando la jefatura de todo el personal de la misma.
D) Bajo la dependencia de las personas titulares de las direcciones generales.

81. Señale la respuesta correcta. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, son actos jurídicos no vinculantes:
A) La recomendación y la decisión.
B) La decisión y el dictamen.
C) El reglamento y la decisión.
D) El dictamen y la recomendación.

82. Señale la respuesta correcta. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:
A) Las recomendaciones serán vinculantes.
B) La decisión no será obligatoria en todos sus elementos.
C) El dictamen será obligatorio en todos sus elementos.
D) El reglamento y la directiva son vinculantes.

83. Señale la respuesta correcta. Según la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
A) Las administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad la perspectiva de género.
B) Las administraciones públicas, en relación con la ejecución de los contratos que celebren, sólo podrán establecer condiciones especiales para promover la igualdad entre mujeres y hombres cuando no afecten al mercado de trabajo.
C) Las administraciones públicas incluirán en todas las bases reguladoras de las subvenciones la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes.
D) Las administraciones públicas garantizarán el uso del lenguaje no sexista en el ámbito privado de las tecnologías de la información.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

84. ¿Cuál de los siguientes aspectos no se recoge en el objeto de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?
A) El reconocimiento de la diversidad de géneros.
B) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
C) La eliminación de la discriminación de la mujer.
D) Que las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes.

85. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad de mujeres y hombres:
A) Las administraciones públicas valencianas establecerán planes anuales de formación exclusivos para mujeres para así facilitar el acceso de las mujeres a la promoción interna de la función pública.
B) En las administraciones públicas, cada departamento deberá fijar en los respectivos planes los puestos de acceso exclusivo para la promoción interna de las mujeres.
C) Es un principio general que no toda desigualdad es constitutiva de discriminación.
D) Las administraciones públicas valencianas pondrán en marcha los medios necesarios para que toda norma o escrito administrativo obliguen en su redacción a la utilización de un lenguaje no sexista.

86. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, las funcionarias víctimas de violencia de género tendrán derecho a:
A) La movilidad geográfica de centro de trabajo.
B) La excedencia por este motivo.
C) Acceder a la promoción interna de forma preferente.
D) La reducción o reordenación de su tiempo de trabajo.

87. Señale cuál de los siguientes no es un medio acreditativo de la situación de violencia de género previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género:
A) Denuncia de la mujer.
B) Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.
C) La resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima.
D) Informe de los servicios sociales.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

88. Señale la respuesta incorrecta. El artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece límites al acceso a la información cuando suponga un perjuicio para:
A) La seguridad nacional.
B) La defensa.
C) La política económica y monetaria.
D) El honor.

89. Señale la respuesta incorrecta. Respecto a la solicitud de acceso a la información pública, el artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que dicha solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:
A) La información que se solicita.
B) El motivo por el que se solicita la información.
C) La identidad del solicitante.
D) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.

90. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana:
A) Serán motivadas las resoluciones que concedan el acceso parcial a la información pública.
B) Las solicitudes de acceso a la información pública se resolverán y notificarán a la persona solicitante, en el plazo máximo de un mes a contar desde que la solicitud haya sido recibida por el órgano competente para la resolución.
C) La expedición de copias dará lugar al pago de una tasa.
D) El Consejo Valenciano de Transparencia es el órgano competente para resolver las solicitudes de acceso a la información pública.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria de Justícia i Administració Pública

CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES D'ACCÉS AL COS ADMINISTRATIU, C1-01, COS GENERAL.

TORN LLIURE, PERSONES AMB DISCAPACITAT I MALALTIA MENTAL

CONVOCATÒRIA 27/24

PRIMER EXERCICI

TEMPS REALITZACIÓ:

(2 hores; 120 minuts)

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

1. Indique la resposta correcta. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si el termini fixat és d'1 mes i la notificació ha sigut practicada el 30 de gener, el termini:

A) Finalitza el 2 de març, perquè un mes són 30 dies.

B) Es computarà a partir del 30 de gener i finalitzarà el 28 de febrer.

C) Es computarà a partir del 31 de gener i finalitzarà el 28 de febrer.

D) Es computarà a partir del 31 de gener i finalitzarà l'1 de març.

2. Indique la resposta correcta. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan es produïsca la desestimació per silenci administratiu, la resolució expressa posterior al venciment del termini:

A) L'Administració adoptarà amb vinculació al sentit del silenci, perquè el silenci administratiu té amb caràcter general la consideració d'acte administratiu finalitzador del procediment.

B) Només podrà dictar-se si és confirmatòria d'este.

C) Els interessats hauran d'esperar a rebre la seua notificació per a poder interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulte procedent.

D) Podrà ser desestimatòria o estimatòria, atés que s'adoptarà sense cap vinculació al sentit del silenci.

3. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quins casos podran les persones físiques triar si es comuniquen amb les administracions públiques per a l'exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no?

A) En tot moment, sense tindre en compte cap consideració.

B) En tot moment, llevat que estiguen obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics.

C) En tot moment si són persones que exercixen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria i es tracta de tràmits i actuacions realitzats en exercici d'esta activitat professional.

D) Només en el cas que així s'haja previst en la norma que regule un procediment específic.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

4. Què preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, respecte de la compareixença de les persones davant oficines públiques?

A) La compareixença física de les persones davant les oficines públiques no serà mai obligatòria.

B) Quan estiga previst en la disposició, legal o reglamentària, que regule un procediment específic, podrà requerir la compareixença física de les persones davant una oficina pública.

C) Quan estiga previst en la disposició, legal o reglamentària, que regule un procediment específic, podrà requerir la compareixença de les persones davant una oficina pública, facilitant, sempre que siga possible, la compareixença per mitjans electrònics.

D) La compareixença de les persones davant les oficines públiques, ja siga presencialment o per mitjans electrònics, només serà obligatòria quan així estiga previst en una norma amb rang de llei.

5. Indique la resposta incorrecta. Segons l'article 35 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, seran motivats, amb succinta referència de fets i fonaments de dret, els actes:

A) Que acorden el desistiment per l'Administració en procediments iniciats d'ofici.

B) Que rebutgen proves proposades pels interessats.

C) Que es dicten en l'exercici de potestats discrecionals.

D) Que no limiten interessos legítims.

6. Indique la resposta correcta. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els actes de les administracions públiques subjectes a dret administratiu:

A) Són sempre immediatament executius.

B) Són immediatament executius, llevat que es necessite d'aprovació superior.

C) Són immediatament executius, excepte execució forçosa per l'Administració.

D) Són immediatament executius, llevat que tracte d'una resolució d'un procediment de naturalesa sancionadora contra la qual no càpia algun recurs en via administrativa, incloent-hi el potestatiu de reposició.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

7. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, què implica la realització d'actuacions administratives fora del temps establit per a estes?

A) La nul·litat de ple dret.

B) La nul·litat de l'acte quan així ho impose la naturalesa del terme o termini.

C) L'anul·labilitat de l'acte quan així ho impose la naturalesa del terme o termini.

D) L'anul·labilitat de l'acte en tot cas.

8. Indique la resposta correcta. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació a la convalidació dels actes administratius:

A) L'acte de convalidació sempre produirà efecte des de la seua data.

B) La convalidació podrà ser realitzada per l'òrgan competent quan siga superior jeràrquic del qual va dictar l'acte viciat.

C) L'Administració podrà convalidar els actes nuls i esmenarà els vicis que patisquen.

D) Si el vici consistira en la falta d'alguna autorització, no podrà ser convalidat l'acte mitjançant l'atorgament d'esta per l'òrgan competent.

9. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si s'aprova amb majoria simple algun acord d'òrgan col·legiat que haja de ser aprovat amb majoria absoluta, és:

A) Nul de ple dret.

B) És anul·lable.

C) Convalidable.

D) Nul o anul·lable depenent del contingut específic.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

10. Indique la resposta correcta. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

A) La resolució que pose fi al procediment decidirà només les qüestions plantejades pels interessats.

B) En els procediments de caràcter sancionador, quan la resolució siga executiva, s'haurà de suspendre cautelarment si l'interessat manifesta a l'Administració la seua intenció d'interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució ferma en via administrativa.

C) L'Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el procediment llevat que, havent-s'hi personat tercers interessats, instaren estos la seua continuació en el termini de deu dies des que van ser notificats del desistiment o renúncia.

D) La caducitat no produirà per si sola la prescripció de les accions del particular o de l'Administració, però els procediments caducats interrompran el termini de prescripció.

11. Indique la resposta correcta. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, iniciat el procediment, l'òrgan competent per a resoldre, podrà adoptar, d'ofici o a instància de part i de forma motivada, les mesures provisionals que considere oportunes per a assegurar l'eficàcia de la resolució que puga recaure, si existiren elements de juí suficients per a això, d'acord amb els principis de:

A) Coordinació, reciprocitat i bona fe negocial.

B) Proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat.

C) Bona regulació, discrecionalitat i control judicial.

D) Cobertura pressupostària, execució forçosa i participació.

12. Indique la resposta incorrecta. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, serà causa d'inadmissió de recurs administratiu:

A) L'error o l'absència de la qualificació del recurs per part del recurrent.

B) Mancar de legitimació el recurrent.

C) Mancar el recurs manifestament de fonament.

D) Tractar-se d'un acte no susceptible de recurs.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

13. Indique la resposta correcta. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

A) En els recursos d'alçada, el termini màxim per a dictar i notificar la resolució serà d'un mes.

B) En els recursos potestatius de reposició, el termini màxim per a dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos.

C) Transcorregut el termini de tres mesos des de la interposició del recurs extraordinari de revisió sense haver-se dictat i notificat la resolució, s'entendrà desestimat, i quedarà expedita la via jurisdiccional contenciosa administrativa.

D) Contra la resolució d'un recurs d'alçada no cabrà cap altre recurs administratiu, excepte el recurs potestatiu de reposició.

14. Indique la resposta correcta. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, transcorregut el termini de sis mesos des de la iniciació del procediment de declaració de lesivitat d'un acte anul·lable sense que s'haja declarat la lesivitat, es produirà:

A) L'adquisició de fermesa de l'acte administratiu.

B) La indemnització al particular afectat.

C) La caducitat del procediment.

D) La incoació del procediment administratiu.

15. Indique la resposta incorrecta. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

A) L'error o l'absència de la qualificació del recurs per part del recurrent no serà obstacle per a la seua tramitació, sempre que es deduïsca el seu veritable caràcter.

B) Entre altres motius, serà causa d'inadmissió dels recursos, tractar-se d'un acte susceptible de recurs.

C) Quan s'hagen de tindre en compte nous fets o documents no recollits en l'expedient originari, es posaran de manifest als interessats perquè, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, formulen les al·legacions i presenten els documents i justificants que consideren procedents.

D) La resolució del recurs estimarà en tot o en part o desestimarà les pretensions formulades en este o en declararà la inadmissió.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

16. Indique la resposta correcta. Segons la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic:

A) L'acord de creació i les normes de funcionament dels òrgans col·legiats que dicten resolucions que tinguen efectes jurídics enfront de tercers hauran de ser publicats necessàriament en el *Boletín Oficial del Estado*.

B) Els òrgans col·legiats tindran un secretari que haurà de ser un membre del mateix òrgan.

C) Per a la vàlida constitució de l'òrgan col·legiat, a l'efecte de la celebració de sessions, deliberacions i presa d'acords, es requerirà l'assistència, presencial o a distància, del president i secretari, o si és el cas, dels qui els suplisquen, i la d'un terç, almenys, dels seus membres.

D) No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l'orde del dia, llevat que assistisquen tots els membres de l'òrgan col·legiat i siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

17. Indique la resposta correcta. Segons la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, amb relació a la competència:

A) La seua titularitat pot ser delegada.

B) La seua titularitat no pot ser desconcentrada.

C) Pot ser exercida, per delegació, per òrgans administratius que no la tinguen atribuïda.

D) Serà sempre exercida pels òrgans administratius que la tinguen atribuïda.

18. Indique la resposta correcta. D'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en matèria de subvencions:

A) Els acords d'imposició de sancions no posaran fi a la via administrativa.

B) La persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda serà l'òrgan competent per a acordar i imposar la sanció de pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.

C) Les persones titulars de les conselleries no són competents, en els seus respectius àmbits, per a la resolució del procediment de revocació i reintegrament.

D) En la tramitació anticipada d'atorgament de subvencions es podrà arribar al moment procedimental de la resolució de la concessió.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

19. Quin dels següents aspectes s'ha de recollir en les convocatòries de subvencions, segons l'article 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions?
A) La definició de l'objecte de la subvenció.
B) El mètode de comprovació de la realització de l'activitat a través del corresponent pla de control.
C) La forma i termini en què han de presentar-se les sol·licituds d'ajudes.
D) Els òrgans competents per a la tramitació i resolució del procediment.

20. Indique la resposta incorrecta. Segons la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, les persones titulars de les conselleries, en l'àmbit dels seus departaments, són competents per a:
A) Aprovar el pla estratègic de subvencions de la conselleria.
B) Aprovar mitjançant orde o resolució, segons siga procedent, les oportunes bases reguladores de la concessió de les subvencions.
C) Acordar i imposar tot tipus de sancions que corresponga en matèria de subvencions.
D) La convocatòria de les subvencions.

21. Indique l'enunciat correcte. Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic:
A) Llevat que s'indique una altra cosa en el seu clausulat, els contractes del sector públic s'entendran formalitzats en el lloc on es trobe la seu de l'òrgan de contractació.
B) Les entitats del sector públic no podran contractar verbalment, llevat que es tracte de contractes menors o tinguen caràcter d'emergència.
C) Els contractes basats en un acord marc i els contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic d'adquisició es perfeccionen amb la seua formalització.
D) Els contractes que subscriguen els poders adjudicadors es perfeccionen amb la seua formalització, llevat que s'adjudiquen sense licitació.

22. Indique la resposta correcta. Segons l'article 39 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en els contractes subscrits per poders adjudicadors en els quals concórrega falta d'habilitació empresarial o professional quan siga exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constituïsca l'objecte del contracte, serà causa de:
A) Nul·litat.
B) Revocació.
C) Col·lusió.
D) Anul·labilitat.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

23. Indique la resposta correcta. Segons l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, els contractes de fabricació, pels quals la cosa o coses que hagen de ser entregades per l'empresari hagen de ser elaborades conformement a característiques peculiars fixades prèviament per l'entitat contractant, encara que esta s'obligue a aportar, totalment o parcialment, els materials necessaris, es consideraran:

A) Contractes de subministrament.

B) Contractes de servicis.

C) Contractes d'obra.

D) Contractes mixtos.

24. Indique la resposta incorrecta. Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic:

A) El valor estimat dels contractes d'obres, subministrament i servicis exclouen l'Impost sobre el Valor Afegit.

B) El mètode de càlcul aplicat per l'òrgan de contractació per a calcular el valor estimat en tot cas haurà de figurar en els plecs de clàusules administratives particulars.

C) En el càlcul del valor estimat dels contractes s'hauran de tindre en compte, com a mínim, a més dels costos derivats de l'aplicació de les normatives laborals vigents, altres costos que es deriven de l'execució material dels servicis, els gastos generals d'estructura i el benefici industrial.

D) El valor estimat dels contractes no inclou l'import de les seues modificacions previstes en el plec de clàusules administratives particulars.

25. Indique la resposta correcta. Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el cas dels contractes d'obres, subministraments i servicis, el valor estimat:

A) Exclou l'Impost sobre el Valor Afegit.

B) Exclou les eventuals pròrrogues.

C) Coincidix amb el pressupost base de licitació.

D) No inclou l'import de les modificacions contractuals previstes en el plec de clàusules administratives particulars.

26. Indique quin dels següents aspectes no s'exigix justificar en l'expedient de contractació, segons l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic:

A) La classificació que s'exigisca als participants.

B) Les condicions especials d'execució del contracte.

C) En els contractes de servicis, l'informe d'insuficiència de mitjans.

D) Els motius pels quals no es fa una consulta preliminar del mercat.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

27. Quin d'estos drets no està reconegut per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals?

A) Dret d'oposició.

B) Dret de rectificació.

C) Dret a la supressió.

D) Dret de reposició.

28. Indique la resposta incorrecta. Segons el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana:

A) El ciutadà té el deure d'utilitzar els servicis i continguts electrònics als quals s'accedix en el portal corporatiu de la Generalitat de bona fe i evitant l'abús.

B) En el funcionament intern de l'Administració de la Generalitat, les comunicacions i escrits interns de tot tipus que es realitzen entre els diversos departaments, òrgans i unitats de la Generalitat es realitzaran obligatòriament per mitjans electrònics.

C) El portal corporatiu de la Generalitat no podrà integrar enllaços, continguts i informació procedent de tercers.

D) El portal corporatiu de la Generalitat és el canal electrònic bàsic de la relació electrònica de la Generalitat amb el ciutadà i empra el lloc ‹www.gva.es›, el qual es constituïx en el domini de nivell superior, a partir del qual i vinculat a este s'ordenaran els subdominis existents a cada moment.

29. Indique la resposta correcta. Segons l'article 5 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, el personal funcionari de la Societat Estatal Correus i Telègrafs:

A) Es regirà únicament pel que es disposa en el Reglament de Correos.

B) Es regirà per les seues normes específiques i supletòriament pel que es disposa en este Estatut.

C) No se li aplicarà mai l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

D) Es regirà principalment pel que disposen les diferents lleis de funció pública segons el territori.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

30. Indique la resposta correcta. Segons l'article 8 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, correspon a la consellera o conseller competent en matèria de funció pública:

A) Classificar els llocs de treball de l'Administració de la Generalitat mitjançant el sistema que es determine reglamentàriament.

B) Crear, mantindre i gestionar el Registre de Personal de l'Administració Central de l'Estat.

C) Fomentar les jubilacions anticipades del personal de l'Administració de la Generalitat.

D) Elaborar els títols de personal funcionari de la Generalitat.

31. Quina de les següents competències s'atribuïx a la consellera o conseller competent en matèria de funció pública per la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana?

A) Aprovar l'oferta d'ocupació pública i els instruments de planificació de personal de l'Administració de la Generalitat.

B) Acordar, si és el cas, l'elevació a la Comissió de Coordinació de l'Ocupació Pública, dels projectes de llei de la Generalitat en qüestions de personal i de funció pública.

C) Exercir com a direcció superior del personal de totes les conselleries.

D) Aprovar les relacions de llocs de treball i altres instruments complementaris de gestió de l'Administració de la Generalitat.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

32. Quina de les següents afirmacions no és correcta en relació amb la regulació continguda en la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana sobre les agrupacions de llocs de treball (APT)?

A) En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, les agrupacions de llocs de treball s'elaboraran atenent els llocs de treball que fan tasques similars per a l'acompliment de les quals es requerix un perfil de competències professionals determinat.

B) Per a l'accés a una agrupació professional funcionarial de l'Administració de la Generalitat no s'exigirà estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu.

C) S'entendrà complit el requisit per a poder participar en els processos de provisió de llocs adscrits a un cos, des d'un lloc adscrit a una agrupació de llocs de treball pertanyent al mateix cos en què estiguen classificats els llocs convocats, quan el personal funcionari de carrera acredite la superació dels cursos específics de formació que a tal fi siguen organitzats per l'òrgan competent.

D) S'entendrà complit el requisit per a poder participar en els processos de provisió de llocs adscrits a una agrupació de llocs d'un cos, quan el personal funcionari de carrera pertanga al mateix cos en què estiguen classificats els llocs convocats i acredite la superació dels cursos específics de formació que a tal fi siguen organitzats per l'òrgan competent.

33. Indique la resposta correcta. Segons l'article 16 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, el personal empleat públic es classifica en:

A) Funcionari de carrera, funcionari interí i personal laboral.

B) Personal funcionari de carrera i personal funcionari interí.

C) Personal funcionari de carrera, personal funcionari interí, personal laboral, ja siga fix, per temps indefinit o temporal i personal eventual.

D) Personal eventual i Personal funcionari de carrera.

34. Segons la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, en quina situació administrativa es trobarà el personal funcionari de carrera que haja sigut destituït mentres no se'ls atribuïsca destí en un altre lloc de treball?

A) Servici actiu.

B) Excedència forçosa.

C) Suspensió de funcions.

D) Expectativa de destí.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

35. Indique quina de les següents té la consideració de falta disciplinària molt greu del personal funcionari públic, segons l'article 170 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana:

A) El consum habitual d'alcohol, de substàncies estupefaents o psicotròpiques que afecte el funcionament del servici.

B) L'incompliment de les normes en matèria d'incompatibilitats quan no supose el manteniment d'una situació d'incompatibilitat.

C) El consum d'alcohol, de substàncies estupefaents o psicotròpiques que, en l'exercici de les seues funcions, pose en perill la integritat física d'altres persones.

D) Intervindre en un procediment administratiu quan es done alguna de les causes d'abstenció legalment assenyalades.

36. Segons la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, l'adscripció al lloc adjudicat per reassignació d'efectius d'un funcionari o funcionària titular d'un lloc suprimit a conseqüència d'un pla d'ocupació, quins efectes temporals tindrà?

A) Tindrà una duració màxima de sis mesos, prorrogable per altres sis.

B) La duració prevista en el pla d'ocupació, que en cap cas podrà ser superior a dos anys.

C) La duració prevista en el pla d'ocupació, que no podrà ser superior a dos anys prorrogables en sis mesos més.

D) Tindrà caràcter definitiu.

37. Indique la resposta correcta. Segons la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, s'entén com a promoció interna horitzontal:

A) L'adquisició d'un major nivell competencial, mitjançant l'obtenció de llocs de treball amb destinació definitiva.

B) L'accés a un cos o escala d'un altre grup o subgrup en els termes previstos en la normativa estatal bàsica.

C) L'accés a un altre cos o escala d'un grup o subgrup d'igual classificació professional.

D) La progressió professional a través d'un sistema de graus, sense necessitat de canviar de lloc de treball.

38. Indique la resposta correcta. Segons la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, els sistemes ordinaris per a proveir els llocs de treball de naturalesa funcionarial que no tinguen titular seran:

A) Oposició, concurs oposició i concurs de mèrits.

B) Concurs i la lliure designació.

C) Concurs, lliure designació i lliure nomenament.

D) Concurs, comissió de servicis i adscripció provisional.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

39. Indique quin dels següents no és un principi i regla de programació pressupostària, segons la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions:

A) L'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera.

B) La integritat institucional i la unitat financera.

C) L'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

D) La responsabilitat i la plurianualitat.

40. Indique la resposta incorrecta. Segons la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions:

A) L'exercici pressupostari coincidirà amb l'any natural, i a este s'imputaran els drets econòmics reconeguts durant l'exercici, siga quin siga el període del qual es deriven.

B) Els recursos de l'Administració de la Generalitat, es destinaran a satisfer el conjunt de les seues respectives obligacions, llevat que per llei s'establisca la seua afectació a fins determinats.

C) Els drets i les obligacions reconeguts s'aplicaran als pressupostos pel seu import íntegre.

D) L'exercici pressupostari coincidirà amb l'any natural, i a este s'imputaran les obligacions econòmiques reconegudes fins a la fi del mes de gener de l'exercici següent, sempre que es corresponguen amb l'execució d'obres de caràcter plurianual.

41. Indique la resposta correcta. Segons la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions:

A) Els programes plurianuals abastaran un període mínim de tres anys.

B) Els escenaris pressupostaris plurianuals contindran la distribució funcional i territorial dels recursos disponibles.

C) Els programes plurianuals abastaran un període mínim de cinc anys.

D) Els escenaris pressupostaris plurianuals no contindran els programes d'actuació plurianual dels subjectes integrants del sector públic instrumental amb pressupost limitatiu.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

42. Indique la resposta incorrecta. Segons la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions:
A) Són crèdits pressupostaris cada una de les assignacions individualitzades de gasto, que figuren en els pressupostos de les societats mercantils de la Generalitat.
B) Els programes de gasto poden tindre per finalitat la producció de béns.
C) Els programes de gasto establiran el seu contingut referit, si és el cas, als ingressos afectats.
D) El Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat anirà acompanyat, entre una altra documentació, d'un Informe d'impacte de gènere.

43. Indique la resposta correcta. Segons la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions:
A) El Projecte de Llei de Pressupostos anirà acompanyat, entre una altra documentació, de la liquidació del pressupost de l'Administració de la Generalitat de l'exercici corrent.
B) Entre els ingressos de capital es troben els ingressos patrimonials.
C) La classificació territorial agruparà per províncies, comarques o municipis, els crèdits assignats als diferents centres gestors de gastos i ingressos.
D) Els estats consolidats dels pressupostos acompanyen el Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat.

44. Indique la resposta correcta. Segons la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions:
A) Els programes de gasto agreguen el conjunt d'ingressos que es consideren necessaris per al desenrotllament d'activitats orientades a la consecució de determinats objectius.
B) Si el Consell no aprova el pressupost de la Generalitat abans del primer dia del mes de novembre de l'exercici corresponent, s'entendrà prorrogat el de l'exercici anterior.
C) Els programes de gasto es definiran en termes anuals, si bé hauran de contindre referències als programes plurianuals en què s'emmarquen.
D) Les Corts, a proposta del Consell, establirà les condicions específiques de la pròrroga.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

45. Indique la resposta correcta. Segons la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, els acords de no disponibilitat de crèdits pressupostaris:

A) Es publicaran en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* en el termini d'un mes.

B) S'instrumentaran mitjançant retencions de crèdits.

C) S'instrumentaran mitjançant reposicions de crèdits.

D) Es publicaran en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* en el termini de 15 dies.

46. Assenyale la resposta incorrecta. Segons la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, respecte als acomptes de caixa fixa:

A) Els fons destinats a acomptes tindran caràcter de fons públics.

B) El règim de justificació es determinarà reglamentàriament.

C) Formaran part de la Tresoreria de la Generalitat.

D) Són provisions de fons de caràcter pressupostari que es realitzen a les habilitacions per a l'atenció immediata de gastos periòdics o repetitius.

47. Assenyale la resposta incorrecta. Respecte als acomptes de caixa fixa i segons el Decret 25/2017, de 24 de febrer, del Consell, pel qual es regulen els fons de caixa fixa:

A) En la proposta de la subsecretaria de cada conselleria haurà d'especificar-se la designació del personal caixer i habilitat.

B) En la proposta de la subsecretaria de cada conselleria haurà d'especificar-se el nombre de caixes pagadores dins de cada conselleria.

C) Correspondrà a les subsecretaries de cada conselleria proposar a la secretaria autonòmica competent en matèria de tresoreria la distribució per caixes pagadores dels acomptes de caixa fixa.

D) Correspondrà a les subsecretaries de cada conselleria proposar a la secretaria autonòmica competent en matèria de tresoreria la quantia global dels acomptes de caixa fixa.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

48. Assenyale la resposta correcta. Segons l'article 41, sobre gastos de tramitació anticipada, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions:

A) La tramitació anticipada podrà arribar, com a màxim, al moment immediat anterior a l'adquisició del compromís de gasto.

B) La tramitació anticipada podrà arribar, com a màxim, al moment immediat anterior a l'adquisició del reconeixement de l'obligació de gasto.

C) La tramitació anticipada podrà arribar, com a màxim, al moment immediat anterior a la retenció del gasto.

D) La tramitació anticipada podrà arribar, com a màxim, al moment immediat anterior a l'aprovació del gasto.

49. Assenyale la resposta incorrecta. Segons l'article 44, sobre modificacions de crèdit inicials, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions:

A) Les modificacions de crèdit es publicaran en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

B) Anualment, la llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, establirà els òrgans competents, en l'àmbit del sector públic de la Generalitat, per a l'aprovació de les diferents modificacions de crèdit.

C) Sempre que afecten el pressupost de l'Administració de la Generalitat o dels seus organismes autònoms, les modificacions de crèdit hauran de tindre l'informe de les intervencions delegades o de la Intervenció General de la Generalitat.

D) Els expedients de modificació de crèdit han d'indicar expressament els programes, servicis i crèdits pressupostaris afectats per la modificació.

50. Assenyale la resposta correcta. Segons la Llei 8/2023, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024, la competència per a autoritzar una modificació pressupostària consistent en transferències de crèdits entre els entre capítols II i III del pressupost de gastos dels diferents programes adscrits a la conselleria de la qual siguen titulars, llevat que implique la variació dels imports previstos en els fons finalistes, correspon:

A) A les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries.

B) A la persona responsable de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'hisenda.

C) Al Consell.

D) Al president de la Generalitat.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

51. Assenyale la resposta correcta. Segons l'article 44, sobre modificacions dels crèdits inicials, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, la quantia i finalitat dels crèdits continguts en els pressupostos només podran ser modificades durant l'exercici, dins dels límits establits en esta llei i en les lleis anuals de pressupostos, mitjançant incorporacions de crèdit, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, ampliacions de crèdit, transferències de crèdit i:

A) Variacions de límits.

B) Generacions i anul·lacions de crèdit.

C) Generacions i reajustaments d'anualitats.

D) Acomptes de tresoreria i acomptes de caixa fixa.

52. Assenyale la resposta incorrecta. Segons la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, la Intervenció General de la Generalitat elaborarà:

A) El Pla anual de control financer permanent.

B) El Pla general de comptabilitat pública.

C) El Pla anual d'auditories del sector públic.

D) El Pla anual de supervisió contínua.

53. Segons la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, quin dels següents aspectes no està comprés en l'exercici de la funció interventora?

A) La fiscalització prèvia dels contractes menors, així com els assimilats en virtut de la legislació contractual.

B) La intervenció formal de l'ordenació del pagament.

C) La fiscalització prèvia dels actes que reconeguen drets de contingut econòmic.

D) La intervenció material del pagament.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

54. Assenyale la resposta correcta. Segons l'article 127 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, sobre principis comptables públics aplicables a les entitats integrants del sector públic de la Generalitat:

A) Es compensaran les partides de l'actiu i del passiu, i es valoraran globalment els elements integrants dels comptes anuals.

B) Els criteris comptables s'adaptaran d'un exercici a un altre en funció dels sistemes d'informació adoptats.

C) El reconeixement de gastos i ingressos, des del punt de vista economicopatrimonial, ha de realitzar-se segons el corrent real de béns i servicis que estos representen.

D) Excepte prova en contra, es presumirà que continua l'activitat de l'entitat per temps definit.

55. Assenyale la resposta incorrecta. Segons l'article 133 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, sobre contingut dels comptes anuals de les entitats que han d'aplicar els principis comptables públics:

A) L'estat de liquidació del pressupost comprendrà, amb la deguda separació, la liquidació del pressupost de gastos i del pressupost d'ingressos de l'entitat, així com el patrimoni brut de l'entitat.

B) La persona titular de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda determinarà el contingut i estructura dels documents que conformen el compte.

C) La memòria completarà, ampliarà i comentarà la informació continguda en els altres documents que integren els comptes anuals.

D) El balanç comprendrà, amb la deguda separació, l'actiu, el passiu i el patrimoni net de l'entitat.

56. Assenyale la resposta correcta. Segons la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, el compte general de cada any es formarà per la Intervenció General de la Generalitat i s'elevarà al Consell per a la seua remissió a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana:

A) Abans del 31 de desembre del mateix any.

B) Abans del dia 30 de juny de l'any següent a què es referisca.

C) Abans del dia 31 de juliol de l'any següent a què es referisca.

D) Abans del 31 de desembre de l'any següent a què es referisca.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

57. Segons la Constitució, la forma política de l'Estat espanyol és:
A) L'estat social i democràtic de dret.
B) La monarquia parlamentària.
C) L'estat descentralitzat a nivell de comunitats autònomes.
D) La sobirania nacional.

58. Segons l'article 10 de la Constitució, quin dels següents no és un fonament de l'orde polític i de la pau social?
A) La dignitat de la persona.
B) La llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus.
C) El respecte a la llei i als drets dels altres.
D) El lliure desenrotllament de la personalitat.

59. Assenyale la resposta correcta. El dret de petició reconegut en l'article 29 de la Constitució s'exercirà únicament:
A) De manera col·lectiva.
B) En casos d'interés general.
C) En defensa dels interessos del peticionari.
D) Per escrit.

60. Assenyale la resposta correcta. Segons la Constitució:
A) La més alta representació de l'Estat espanyol en les relacions internacionals correspon al ministre d'afers exteriors.
B) El rei nomena i relleva lliurement els membres civils i militars de la seua Casa.
C) El rei és el president del govern, símbol de la seua unitat i permanència, arbitra i modera el funcionament regular de les institucions.
D) La persona del rei és inviolable i està subjecta a responsabilitat.

61. Segons la Constitució, la delegació legislativa haurà d'atorgar-se mitjançant una llei de bases:
A) Sempre.
B) Quan tinga per objecte la formació de textos articulats.
C) Quan es tracte de refondre diversos textos legals en un només.
D) En cap cas, perquè haurà d'atorgar-se sempre mitjançant una llei ordinària.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

62. Assenyale quin dels enunciats següents és incorrecte, segons la Constitució:

A) Els membres de les Corts Generals no estaran lligats per mandat imperatiu.

B) El rei sancionarà en el termini de quinze dies les lleis aprovades per les Corts Generals, i les promulgarà i n'ordenarà la publicació immediata.

C) Les disposicions del govern que continguen legislació delegada rebran el títol de decrets llei.

D) Les sessions plenàries de les cambres seran públiques, salvant l'acord en contra de cada cambra, adoptat per majoria absoluta o de conformitat amb el reglament.

63. Assenyale la resposta correcta. Segons la Constitució:

A) Els particulars, en els termes establits per la llei, tindran dret a ser indemnitzats per tota lesió que patisquen en qualsevol dels seus béns i drets, en casos de força major, i sempre que la lesió siga conseqüència del funcionament dels servicis públics.

B) La responsabilitat criminal del president del Govern serà exigible, en el seu cas, davant de la Sala Penal del Tribunal Suprem.

C) Les Forces i Cossos de seguretat, sota la dependència exclusiva del president del Govern, tindran com a missió protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana.

D) El candidat a la presidència del Govern se sotmetrà a una moció de censura després d'exposar davant del Congrés dels Diputats el seu programa polític.

64. Segons la Constitució, a quin òrgan o òrgans competix el control de la potestat reglamentària i la legalitat de l'actuació administrativa?

A) Als tribunals.

B) Al Tribunal Constitucional.

C) A les Corts Generals.

D) Al Defensor del Poble i al Tribunal de Comptes.

65. Assenyale la resposta incorrecta. Segons la Constitució:

A) Si transcorregut el termini de dos mesos, a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat haguera obtingut la confiança del Congrés, el rei dissoldrà les dos cambres i convocarà noves eleccions amb la ratificació del president del Congrés.

B) El Govern respon solidàriament de la seua gestió política davant del Congrés dels Diputats.

C) Una llei orgànica regularà la composició i competència del Consell d'Estat.

D) En el cas de defunció del president, el Govern cessarà i continuarà en funcions fins a la celebració d'eleccions generals.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

66. Assenyale la resposta correcta. Segons la Constitució, no correspon al Ministeri Fiscal:

A) Promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat.

B) Vetlar per la independència dels tribunals.

C) Exercir l'acció popular.

D) Procurar davant dels tribunals la satisfacció de l'interés social.

67. Quin dels següents mitjans de participació dels ciutadans en l'Administració de Justícia no es contempla en l'article 125 de la Constitució?

A) Els tribunals consuetudinaris i tradicionals.

B) Els tribunals d'honor.

C) La institució del jurat.

D) L'acció popular.

68. Assenyale la resposta incorrecta. La Constitució prohibix als jutges, magistrats i fiscals, mentres es troben en actiu:

A) Pertànyer a associacions professionals.

B) Pertànyer a partits polítics.

C) Pertànyer a sindicats.

D) Exercir altres càrrecs públics.

69. Assenyale la resposta correcta. Segons la Constitució:

A) Els alcaldes seran elegits pels regidors o pels veïns.

B) Els danys causats per error judicial, així com els que siguen conseqüència del funcionament normal de l'Administració de Justícia, donaran dret a una indemnització a càrrec de l'Estat.

C) El delegat del Govern és nomenat pel rei i dirigix l'Administració de l'Estat en la comunitat autònoma.

D) El delegat del Govern supervisa, quan és el cas, l'activitat de la comunitat autònoma.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

70. Assenyale la resposta incorrecta. Segons la Constitució:

A) El control econòmic i pressupostari de l'activitat dels òrgans de les comunitats autònomes s'exercirà pel Tribunal de Comptes.

B) El control de l'activitat dels òrgans de les comunitats autònomes s'exercirà per la jurisdicció contenciosa administrativa quant a les disposicions normatives amb força de llei.

C) El projecte d'estatut serà elaborat per una assemblea composta pels membres de la diputació de les províncies afectades i pels diputats i senadors que hi hagen estat elegits, i serà elevat a les Corts Generals, les quals li donaran tramitació de llei.

D) El projecte d'estatut serà elaborat per una assemblea composta per l'òrgan interinsular de les províncies afectades i pels diputats i senadors que hi hagen estat elegits, i serà elevat a les Corts Generals, les quals li donaran tramitació de llei.

71. Assenyale la resposta correcta. La Constitució preveu en l'article 156 que les comunitats autònomes disfrutaran d'autonomia financera per a desenrotllar i executar les seues competències d'acord amb els principis de:

A) Solidaritat entre totes les comunitats autònomes.

B) Coordinació amb la Hisenda estatal i les hisendes locals.

C) Coordinació amb la Hisenda estatal i solidaritat entre tots els espanyols.

D) Progressivitat, repartiment equitatiu de la riquesa i justícia distributiva.

72. Segons l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, el president del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana serà nomenat:

A) Pel rei a proposta de les Corts Valencianes.

B) Pel president de la Generalitat a proposta de les Corts Valencianes.

C) Pel president de la Generalitat a proposta del Consell General del Poder Judicial.

D) Pel rei a proposta del Consell General del Poder Judicial.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

73. Quina de les següents afirmacions és correcta d'acord amb les previsions contingudes en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana respecte de les policies locals?

A) Correspon a la policia local de la Comunitat Valenciana la vigilància i protecció dels edificis i instal·lacions de la Generalitat.

B) Competix a la Generalitat el comandament suprem de les policies locals de la Comunitat Valenciana.

C) Competix a la Generalitat la coordinació de l'actuació de les policies locals de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de la seua dependència de les autoritats municipals.

D) L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana no conté cap previsió referida a les policies locals.

74. Assenyale la resposta incorrecta. Segons l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana:

A) El Consell Valencià de Cultura és una institució consultiva i assessora.

B) El dret civil foral valencià s'aplicarà, amb independència d'on es residisca, a qui ostente el veïnatge civil valencià.

C) El dret valencià únicament s'aplicarà en aquelles matèries per a les quals no existisca dret estatal.

D) En l'exercici de les seues competències, la Generalitat gaudirà de les potestats i els privilegis propis de l'Administració de l'Estat.

75. Assenyale la resposta correcta. Segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, el Consell es compon:

A) Del president de la Generalitat, del vicepresident o vicepresidents, si és el cas, i dels consellers.

B) Del president de la Generalitat, del vicepresident o vicepresidents, si és el cas, dels consellers i dels subsecretaris.

C) Del president de la Generalitat, del vicepresident o vicepresidents, si és el cas, dels consellers, dels subsecretaris i dels directors generals.

D) Del president de la Generalitat, del vicepresident o vicepresidents, si és el cas, dels consellers, dels subsecretaris, dels directors generals i dels secretaris autonòmics.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

76. Assenyale la resposta correcta. Quina de les següents atribucions no correspon al president del Consell, segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell?

A) Firmar els convenis i acords de cooperació amb l'Administració de l'Estat i altres comunitats autònomes.

B) Nomenar i separar els consellers.

C) Dirigir l'acció del Consell.

D) Aprovar les lleis autonòmiques.

77. Assenyale la resposta correcta. Segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, els decrets del Consell són disposicions emanades del Consell:

A) En exercici de la potestat reglamentària i no són refrendats pel conseller o consellers corresponents.

B) En exercici de la potestat reglamentària i són refrendats pel conseller o consellers corresponents.

C) En exercici de la potestat legislativa i són refrendats pel conseller o consellers corresponents i firmats pel president.

D) En exercici de la potestat legislativa i no són refrendats pel conseller o consellers corresponents i firmats pel president.

78. Segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, quina de les següents és funció dels consellers, com a membres del Consell i caps de departament?

A) Elaborar projectes o plans d'actuació i programes de necessitats de la conselleria.

B) Exercir la direcció, iniciativa i inspecció de tots els servicis del departament i l'alta inspecció i altres funcions que els corresponguen respecte als organismes autònoms adscrits a este.

C) Resoldre en la via administrativa els recursos que s'interposen contra les resolucions dels organismes o autoritats de la seua conselleria, inclús els adscrits a una secretaria autonòmica.

D) Dirigir i supervisar la gestió de la secretaria general administrativa.

79. Assenyale quin dels següents enunciats és correcte, segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell:

A) Les subsecretaries són òrgans superiors de les conselleries.

B) En les conselleries podrà existir una o diverses secretaries generals administratives.

C) La responsabilitat penal i civil dels membres del Consell s'exigirà davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana o, si és el cas, davant del Tribunal Suprem.

D) Les subdireccions generals pertanyen al nivell directiu de les conselleries.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

80. Assenyale la resposta correcta. Segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, es podran crear secretaries autonòmiques:
A) Sota la dependència de les subsecretaries.
B) Sota la dependència de les persones titulars de les respectives conselleries.
C) Que duran a terme la inspecció de tots els servicis del seu àmbit, ostentant la direcció de tot el personal d'esta.
D) Sota la dependència de les persones titulars de les direccions generals.

81. Assenyale la resposta correcta. Segons el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, són actes jurídics no vinculants:
A) La recomanació i la decisió.
B) La decisió i el dictamen.
C) El reglament i la decisió.
D) El dictamen i la recomanació.

82. Assenyale la resposta correcta. Segons el Tractat de Funcionament de la Unió Europea:
A) Les recomanacions seran vinculants.
B) La decisió no serà obligatòria en tots els seus elements.
C) El dictamen serà obligatori en tots els seus elements.
D) El reglament i la directiva són vinculants.

83. Assenyale la resposta correcta. Segons la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens:
A) Les administracions públiques tindran en compte en el disseny de la ciutat la perspectiva de gènere.
B) Les administracions públiques, en relació amb l'execució dels contractes que celebren, només podran establir condicions especials per a promoure la igualtat entre dones i hòmens quan no afecten el mercat de treball.
C) Les administracions públiques inclouran en totes les bases reguladores de les subvencions la valoració d'actuacions d'efectiva consecució de la igualtat per part de les entitats sol·licitants.
D) Les administracions públiques garantiran l'ús del llenguatge no sexista en l'àmbit privat de les tecnologies de la informació.

84. Quin dels aspectes següents no s'arreplega en l'objecte de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens?
A) El reconeixement de la diversitat de gèneres.
B) Fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i hòmens.
C) L'eliminació de la discriminació de la dona.
D) Que les dones i els hòmens són iguals en dignitat humana, i iguals en drets i deures.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

85. Assenyale la resposta correcta. Segons la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat de dones i hòmens:

A) Les administracions públiques valencianes establiran plans anuals de formació exclusius per a dones per a així facilitar l'accés de les dones a la promoció interna de la funció pública.

B) En les administracions públiques, cada departament haurà de fixar en els respectius plans els llocs d'accés exclusiu per a la promoció interna de les dones.

C) És un principi general que no tota desigualtat és constitutiva de discriminació.

D) Les administracions públiques valencianes posaran en marxa els mitjans necessaris perquè tota norma o escrit administratiu obliguen en la seua redacció a la utilització d'un llenguatge no sexista.

86. Assenyale la resposta incorrecta. Segons la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, les funcionàries víctimes de violència de gènere tindran dret a:

A) La mobilitat geogràfica de centre de treball.

B) L'excedència per este motiu.

C) Accedir a la promoció interna de manera preferent.

D) La reducció o reordenació del seu temps de treball.

87. Assenyale quin dels següents no és un mitjà acreditatiu de la situació de violència de gènere previst en l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere:

A) Denúncia de la dona.

B) Informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere.

C) La resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima.

D) Informe dels servicis socials.

88. Assenyale la resposta incorrecta. L'article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, establix límits a l'accés a la informació quan supose un perjuí per a:

A) La seguretat nacional.

B) La defensa.

C) La política econòmica i monetària.

D) L'honor.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

89. Assenyale la resposta incorrecta. Respecte a la sol·licitud d'accés a la informació pública, l'article 17 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, establix que esta sol·licitud podrà presentar-se per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de:

A) La informació que se sol·licita.

B) El motiu pel qual se sol·licita la informació.

C) La identitat del sol·licitant.

D) Una adreça de contacte, preferentment electrònica, a l'efecte de comunicacions.

90. Assenyale la resposta correcta. Segons la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana:

A) Seran motivades les resolucions que concedisquen l'accés parcial a la informació pública.

B) Les sol·licituds d'accés a la informació pública es resoldran i notificaran a la persona sol·licitant, en el termini màxim d'un mes a comptar des que la sol·licitud haja sigut rebuda per l'òrgan competent per a la resolució.

C) L'expedició de còpies donarà lloc al pagament d'una taxa.

D) El Consell Valencià de Transparència és l'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds d'accés a la informació pública.

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es

CONVOCATORIA 27/24

EJERCICIO ÚNICO PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO ADMINISTRATIVO, C1-01, CUERPO GENERAL, TURNO LIBRE, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ENFERMEDAD MENTAL

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA
1	**C**	31	**D**	61	**B**
2	**D**	32	**B**	62	**C**
3	**B**	33	**C**	63	**B**
4	**D**	34	**A**	64	**A**
5	**D**	35	**C**	65	**D**
6	**B**	36	**D**	66	**C**
7	**C**	37	**C**	67	**B**
8	**B**	38	**B**	68	**A**
9	**A**	39	**B**	69	**A**
10	**C**	40	**D**	70	**B**
11	**B**	41	**A**	71	**C**
12	**A**	42	**A**	72	**D**
13	**C**	43	**D**	73	**C**
14	**C**	44	**C**	74	**C**
15	**B**	45	**B**	75	**A**
16	**D**	46	**D**	76	**D**
17	**C**	47	**A**	77	**B**
18	**B**	48	**A**	78	**B**
19	**C**	49	**B**	79	**C**
20	**C**	50	**A**	80	**B**
21	**A**	51	**B**	81	**D**
22	**A**	52	**B**	82	**D**
23	**A**	53	**A**	83	**A**
24	**D**	54	**C**	84	**A**
25	**A**	55	**A**	85	**C**
26	**D**	56	**B**	86	**C**
27	**D**	57	**B**	87	**A**
28	**C**	58	**B**	88	**D**
29	**B**	59	**D**	89	**B**
30	**A**	60	**B**	90	**A**

RECOPILADO POR --> www.examenesopo.es